عفوا) لان التحرز عن مثله فيه حرج والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

(فصل فى الشك) ليس المراد به هنا ما هو المعرفى من تساوى النقيضين بل اللغوى وهو عدم اليقين فهو ثانى لان الفصل معقود لما هو أعم ولا ينافيه قوله بعد وهو تساوى الطرفين لانه فى صورة البطلان والمراد بالشك فيهما حقيقته (قوله فى عدد ركعاتها) احترز به عما لو شك فى غيره كمن صلى ركعة من الظهر ثم شك فى الثانية انه فى العصر ثم شك فى الثالثة أنه فى التطوع ثم شك فى الرابعة أنه فى الظهر قالوا يكون فى الظهر ولا عبرة بالشك وفى الفتاوى لو شك فى تكبيرة الافتتاح فأعاد التكبير والثناء ثم تذكر كان عليه السهو ولا تكون الثانية استقبالا وقطعا للاولى اه وظاهر التقييد بقوله ثم تذكر أنه اذا لم يتذكر أنه كبر أولا لا سهو عليه (قوله بعد بلوغه) لم يعين حكم شك غير البالغ هل يجرى فيه الصور المذكورة والظاهر نعم ويحرر (قوله فى هذه الصلاة) اى بعينها فلو شك فى الظهر مثلا استأنف ثم اذا شرع وشك فيها أيضا لا يعيد ويجرى فيها الحكم الآتى (قوله وذهب الامام السرخسى الخ) تظهر الثمرة فيمن شك فى صلاة أول مرة واستقبل ثم بعد سنين سها فعلى قول السرخسى يستأنف لان الشك لم يكن عادته وانما حصل له مرة واحدة قبل هذه وهى انما ثبتت بالمعاودة مرتين فأكثر لانها مشتقة منها وكذا على قول ابن الفضل لانه أول سهو وقع له فى تلك الصلاة وعلى قول أكثر المشايخ لا يستأنف بعد (قوله فحكمه) اى حكم من لم يكن الشك عادته له (قوله فلذا قال) اى لاتحاد الحكم فيما ذكر (قوله أو كان الشك غير عادته له) فيه أنه جمع بين قولين متباينين فلم يدر ما الذى اعتمده (قوله فليستقبل الصلاة) الاستقبال لا يتصور الا بالخروج عن الاولى وذلك بالسلام أو الكلام أو عمل آخر ينافى الصلاة والسلام قاعدا أولى لانه عهد محللا شرعا ومجرد النية يلغو لانه لم يخرج به من الصلاة سيد عن الزيلعى (قوله وقد حمل) اى الاستقبال (قوله لما سنذكره من الرواية الاخرى) وهى اذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه (قوله ولقدرته) عطف على لقوله (قوله كما لو شك الخ) وكما لو تيقن ترك الصلاة من يوم وليلة وشك فى تعيينها قضى صلاة يوم وليلة ليخرج عن العهدة بيقين كذا فى الفتح (قوله فلو شك بعد سلامه الخ) محترز قوله اذا كان قبل اكمالها اى قبل اتمام اركانها كما يدل عليه ما هنا (قوله على الصلاح) وهو اتمام الصلاة (قوله لا يلتفت الى اخباره) لان يقينه لا يزول بيقين غيره خصوصا ولم يكن قول هذا الغير ملزما بخلاف ما اذا كان نصاب الشهادة فعليه أن يعمل بما أخبرا لان قولهما ملزم فى كثير من الاحكام (قوله وان كان معه بعضهم أخذ بقوله) هذا مفروض فيما لو اختلف القوم والامام مع أحد الفريقين فانه يعتبر جانب الامام ولو كان الذى معه واحدا وفى الشرح لو اختلف الامام والمؤتمون فقالوا ثلاثا وقال أربعا ان كان على يقين لا يأخذ بقولهم والا أخذ وان اختلف القوم والامام مع فريق أخذ بقوله ولو كان معه واحد ولو استيقن واحد بالتمام وآخر بالنقص وشك الامام والقوم لا اعادة على أحد الا على متيقن النقص لان يقينه لا يبطل بيقين غيره ولو كان الامام استيقن أنه صلى ثلاثا كان عليه أن يعيد بالقوم ولا اعادة على متيقن التمام لما قلنا أما لو استيقن واحد بالنقصان ولم يستيقن أحد بالتمام بل هم واقفون فان كان ذلك فى الوقت أعادوها احتياطا لعدم المعارضة بخلاف ما قبلها وان لم يعيدوا لا شئ عليهم الا اذا

كتردده بين ثلاث وثنتين (اذا كان ذلك الشك (قبل اكمالها و) كأن أيضا (هو) اى الشك (اول ما عرض له فى الشك) بعد بلوغه فى صلاة تامة وهذا قول اكثر المشايخ وقال فخر الاسلام أول ما عرض له فى هذه الصلاة واختاره ابن الفضل وذهب الامام السرخسى الى أن معناه أن السهو ليس عادة له وليس المراد أنه لم يسه قط فحكمه حكم من ابتدأه الشك فلذا قال (أو كان الشك غير عادة له) فتبطل به لقوله صلى الله عليه وسلم اذا شك أحدكم فى صلاته انه كم صلى فليستقبل الصلاة وقد حمل على ما اذا كان أول شك عرض له لما سنذكره من الرواية الاخرى ولقدرته على اسقاط ما عليه بيقين كما لو شك انه صلى أولم يصل والوقت باق يلزمه أن يصلى (فلو شك بعد سلامه) أو قعوده قدر التشهد قبل السلام فى عدد الركعات (لا يعتبر) شكه فلا شئ عليه حملا لحاله على الصلاح (الا ان) كان قد (تيقن بالترك) فيأتى بما تركه ولو أخبره عدل بعد السلام انه نقص ركعة وعند المصلى أنه أتم لا يلتفت الى اخباره وان اخبره عدلان لا يعتبر شكه وعليه الاخذ بقولهما ولو اختلف الامام والمؤتمون ان كان على يقين لا يأخذ بقولهم والا اخذ به وان كان معه بعضهم اخذ بقوله

استيقن